

1502302-52.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502302-52.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502302-52.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318864/2021 - DEL.POL.ITAPEVI, 21557953 - DEL.POL.ITAPEVI, 3345/21/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2318864 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LOPES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

BRUNO LOPES DA SILVA e FÁBIO CÂNDIDO DO NASCIMENTO DE SOUZA RICO, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h30min, na Rua Rafael Barranco, altura do n.º 356, Jardim Portela, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, vendiam e traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os réus foram notificados (f. 125 e 129) e apresentaram defesa prévia (f. 168-169). Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 13 de maio de 2022 (f. 170-171). Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 236). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 226-227).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 06-07, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse dos acusados, bem como a quantia de R\$ 262,00 em dinheiro.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a laudo de constatação (f. 23-26), sendo que os materiais foram analisados pelo teste colorimétrico cujos resultados foram positivos para cocaína em material sólido particulado ("cocaína") e petrificado ("crack") e para tetrahydrocannabinol (componente ativo da "maconha"), drogas de uso proscrito no Brasil.

Importante ressaltar que, conquanto não se tenha juntado laudo definitivo nos autos, a materialidade do crime restou suficientemente demonstrada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

O laudo de constatação foi devidamente assinado por perito criminal (f. 25), tendo sido realizado teste colorimétrico que atestou a existência das substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos em posse dos acusados.

O caso se subsume à hipótese excepcionada pelo C. STJ, que entendeu, no julgamento do HC n.º 605.603/ES, que, à míngua de laudo definitivo que comprove a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, outros elementos probatórios suprem a sua ausência, como o auto de constatação, testemunhas e o laudo preliminar, desde que elaborado por perito oficial e em procedimento equivalente ao do definitivo. Veja-se excerto da ementa:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS.

1. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, como na hipótese.

(...)

(STJ, HC n.º 605.603/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/03/2021)

Também o E. TJSP tem decidido nesse sentido:

Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, 'caput' e 35, 'caput', ambos da Lei nº 11.343/06) – Preliminar de nulidade do processo por ausência de materialidade, em face da não juntada do laudo toxicológico aos autos – Inocorrência –

Materialidade delitiva demonstrada por meio do laudo de constatação - A falta de apresentação de laudo definitivo, por si só, não inquina de nulidade o título penal condenatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - No mérito, pedidos de absolvição, em relação a ambos os delitos, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de aplicação do redutor de penas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e impondo-se regime menos gravoso para o seu eventual cumprimento; e, ainda, de afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal - Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento - Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos - Ação revisional julgada improcedente. (TJSP, Revisão Criminal n.º 2268514-89.2020.8.26.0000, 4º Grupo de Direito Criminal, Rel. Otavio Rocha, julgado em 06/04/2021)

Suficientemente demonstrada, pois, a materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Quanto à autoria, o réu Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória. Disse, na oportunidade, que o acusado Bruno Lopes da Silva estava traficando junto com ele, fazendo a campana.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos, que comprovam a autoria de ambos os acusados.

Deveras, os guardas civis municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, pois havia muitas reclamações dos residentes das proximidades, relatando a ocorrência de furtos em razão dos usuários de drogas que se reuniam ali para usar entorpecentes. Adentraram num terreno baldio para averiguar e, no fundo, onde havia um matagal, avistaram os acusados, fazendo contagem de dinheiro, e as drogas no chão, próximas a eles. Indagados, informaram que um estava passando o plantão do tráfico ao outro.

O réu Bruno Lopes da Silva alega em seu interrogatório que estava no local apenas para usar drogas. Aduz que havia pedido uma função para os traficantes, para figurar como olheiro e receber os entorpecentes em troca, mas que, naquela data, não estava traficando.

Está isolada nos autos, contudo, a versão do réu de que não estava no local para traficar.

Aliás, em juízo, afirma não conhecer os guardas que realizaram a abordagem, não sabendo indicar por que razão eles o acusariam falsamente.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos guardas civis municipais de incriminar injustamente os acusados. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos guardas, permitem presumir que as drogas apreendidas com os acusados se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

Ademais, o réu Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico afirmou categoricamente em seu depoimento em juízo, bem como em sede policial (f. 15), que o acusado Bruno Lopes da Silva estava traficando junto com ele.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao

revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico para ambos os réus, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, os réus não preenchem o primeiro requisito, pois são reincidentes, conforme certidões de f. 228-230 e 231-235.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas dos acusados ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com vontade e consciência, traziam consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar. O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

Os denunciados eram maiores de 18 anos de idade (imputáveis), tinham potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhes exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado Bruno Lopes da Silva possui uma condenação com trânsito em julgado (f. 228-230), a qual, todavia, será sopesada na segunda fase da dosimetria. O réu Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico, por outro lado, ostenta maus antecedentes, pois possui quatro condenações com trânsito em julgado, sendo que três delas serão valoradas na próxima fase da dosimetria da pena (f. 231-235). Ademais, importante ressaltar que, em seus interrogatórios, os denunciados

afirmaram ser usuários de drogas e consumi-las com frequência. Tal circunstância é desfavorável à conduta social dos acusados, já que, além de traficarem drogas, financiam indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

Além disso, as circunstâncias do delito também são desfavoráveis. Com efeito, os denunciados estavam na posse de entorpecentes de naturezas diversas, maconha, cocaína e crack, essa última de altíssimo poder destrutivo.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis aos réus, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais preponderantes negativas em relação ao réu Bruno Lopes da Silva (conduta social e circunstâncias do crime), e duas circunstâncias judiciais preponderantes negativas (conduta social e circunstâncias do crime) e uma negativa não preponderante (maus antecedentes) em relação ao acusado Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico, fixo as penas base em: (a) 08 anos e 04 meses de reclusão - e 833 dias-multa para o réu Bruno Lopes da Silva; e (b) 09 anos e 02 meses de reclusão - e 916 dias-multa para o réu Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea apenas para o acusado Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico, na forma do art. 65, III, "d" do CP, tendo em vista que confessou em juízo a prática do delito.

Como já ressaltado, o réu Bruno Lopes da Silva negou a prática delitiva, afirmando estar no local no momento da abordagem tão somente para usar drogas. Não incide em relação a ele, portanto, a atenuante da confissão espontânea.

Reconheço, também, a agravante da reincidência em relação a ambos os acusados, tendo em vista que, conforme certidões de f. 228-230 e 231-235, eles cometeram o crime em tela depois de terem sido condenados definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, inciso I, ambos do CP.

Assim, e tendo em vista que o acusado Bruno Lopes da Silva possui apenas uma condenação com trânsito em julgado (f. 228-230), exaspero sua pena em 1/6, fixando-a, provisoriamente, em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão - e 971 dias-multa. O acusado Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico, por sua vez, é multirreincidente, eis que ostenta três condenações com trânsito em julgado cujos prazos depuradores ainda não transcorreram (f. 231-235), o que reclama uma resposta mais severa (que a exasperação na fração habitualmente utilizada pela jurisprudência de 1/6, ou que a mera compensação de praxe nesses casos).

Assim, não se olvida o entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP.

No entanto, no caso em tela, tendo em vista a multirreincidência do acusado, afigura-se inviável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, devendo a pena ser exasperada em 1/6 (e não 1/4 como seria se o acusado não tivesse confessado).

Assim, no concurso de atenuantes e agravantes, aumento a reprimenda do acusado Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico em 1/6, fixando-a, provisoriamente, em 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão - e 1068 dias-multa.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas em relação a ambos os réus, fixo as suas reprimendas, agora definitivamente, em: (a) 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa para o réu Bruno Lopes da Silva; e (b) 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão - e 1068 (mil e sessenta e oito) dias-multa para o réu Fábio Cândido do Nascimento de Souza Rico.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira dos denunciados, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento. De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo aos acusados.

Mantenho a custódia cautelar dos denunciados, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo os réus na prisão onde se encontram.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para os seguintes efeitos:

(a) condenar o réu BRUNO LOPES DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e ao pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado; e

(b) condenar o réu FÁBIO CÂNDIDO DO NASCIMENTO DE SOUZA RICO, já qualificado, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão – e ao pagamento de 1068 (mil e sessenta e oito) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido, para ambos os réus, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeçam-se as guias de execução provisórias.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelos réus (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, “a”), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhes fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

(a) lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados ou instituto equivalente;

(b) expeçam-se as guias de execução definitivas;

(c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

(d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e

(e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA